

利人可以依法请求修理、重作、更换或者恢复原状。”该规定赋予物权人在物权受损时请求恢复原状的权利，将恢复原状纳入物权请求权体系。恢复原状请求权成立的基本前提是物权因受到侵害导致形态或功能受损，且采取相应措施使物权恢复到受损前的状态具有可能性。首先，某公司拆除田某某的蹲便器是基于田某某的事先同意，性质为履行合同义务，不构成物权侵权或者违约，田某某请求某公司恢复原状不具备物权请求权以及损害赔偿请求权成立的前提基础。其次，某公司提出可以为田某某安装蹲便器，仅是安装方案与原有状态存在区别，但是田某某不接受。故某公司并未违反合同义务，不存在过错，无须按照田某某的请求承担恢复原状的民事责任。

关于小区改造施工中相邻权的权利边界。本案核心争议焦点为田某某家中卫生间排水管线布局的空间利用。田某某与曾某某作为上下层业主形成相邻关系。相邻关系是相邻不动产权利人在生产、生活中形成的相互给予便利和接受限制而产生的权利义务关系。《民法典》第二百八十八条将有利生产、方便生活、团结互助、公平合理规定为解决相邻不动产权利人之间权利冲突的基本原则；第二百九十二条规定了临时修建施工中相邻土地的利用：“不动产权利人

因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利”。小区改造施工属于《民法典》第二百九十二条规定的临时修建施工情形，因此引起的相邻关系纠纷应当适用该条规定予以调整。在田某某家中卫生间装修期间，曾某某作为相邻一方应当提供必要的便利。但是，任何权利义务都有其边界，相邻权亦不得滥用。根据处理相邻关系的公平合理原则，一方面，不动产权利人行使权利需要对方提供便利的，应当以必要为原则，有替代方案能满足自己的需求时，不得限制相邻对方的权利；另一方面，《民法典》第二百九十五条、第二百九十六条分别规定了不动产权利人行使相邻权时负有维护相邻不动产安全以及避免造成损害的义务，即不动产权利人行使相邻权应当确保相邻对方不动产的安全，尽量避免对相邻权利人造成损害。本案中，田某某原有蹲便器反水弯位于曾某某家中卫生间内，该布局虽为历史形成，但改造后原有管线已拆除，新管线布局需要重新界定权利边界。曾某某作为不动产权利人，对其专有空间内的管线安装享有决定权，田某某欲恢复原有布局需符合上述法律条文中“必须利用相邻建筑物”的法定要件。此处的“必须利用”应理解为不动产权利人的临时修建施工系生产、生活之必须，即利用相邻权利人的土地或建筑物具有现实紧迫性、无可替代性或者替代方案成本显著提高。某公司向田某某提供了两种改造方案，其中之一是安装蹲便器，只是反水弯安在田某某自己家中，但田某某以该方案会抬高卫生间地面为由，坚持要求按照原先制式将反水弯安装在曾某某家中。在存在能够满足田某某基本要求也不影响相邻方不动产利益的合理替代方案的情形下，田某某的要求违背了相邻关系的公平合理原则，曾某某无容忍义务，有权予以拒绝。

本案作为老旧小区改造中相邻权纠纷的典型案列，凸显了民生工程推进与个体权益保护的平衡。临时修建施工引起的相邻关系纠纷，不仅要根据相邻关系的法律规范确认各方权利义务，而且要审查认定相邻权行使的合理界限。本案裁判通过严格界定“必须利用相邻不动产”的适用条件，在实现利益衡平的基础上合理裁判。引导当事人优先选择对相邻方损害最小的方案，既维护了改

造工程的公益性，又体现了对相邻权的合理限制。同时，本案明确了施工单位无过错时的责任边界，为同类案件民事责任的审查认定提供了裁判参考，有助于促进社区和谐与居住环境优化。

编写人：北京市第一中级人民法院 王志栋

## （五）财产损害赔偿纠纷

25

### 网约代驾发生事故导致车损的责任认定

—— 洪某诉兰某、石狮市某汽车服务有限公司财产损害赔偿案

#### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终7285号民事判决书

2. 案由：财产损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：洪某

被告(上诉人)：兰某、石狮市某汽车服务有限公司(以下简称某公司)

#### 【基本案情】

某公司系从事代驾服务、网络技术服务等业务的有限责任公司。2022年4月17日，某公司(甲方)与兰某(乙方)签订《信息服务协议》，约定了甲方为××代驾信息服务平台开发运营主体

，乙方为该平台注册用户，并独立对外提供汽车代驾服务；甲方仅充当乙方与代驾服务使用者之间的中间人，与乙方不

存在任何劳动、劳务、雇佣等关系；在代驾服务中(含途中)发生交通事故、意外事故、违法行为等造成自身、代驾服务使用者第三方人身、财产损失的，或发生违章等行政处罚的，由乙方自行承担承担责任等内容。

2022年7月6日凌晨3时许，洪某酒后通过某公司的微信公众号“××代驾”呼叫代驾。某公司接单后，指派兰某为洪某进行代驾服务。兰某驾驶洪某名下案涉小型轿车行驶至福建省石狮市某路口，兰某告知洪某前方路段积水较深，并请示应如何处理，洪某指示其“赶紧过”。后，兰某将案涉车辆驶入积水路段，造成案涉车辆熄火。凌晨5时许，救援车辆将事故车辆从积水路段中拖出运走。事故车辆因浸泡水中近两个小时，导致车头的进气口进水，发动机受损，内室、后备箱严重受损。诉讼过程中，经福建省某评估有限公司对案涉车辆在事故发生后所需花费的维修费及造成的车辆贬值数额进行鉴定，鉴定结果为：案涉车辆因事故造成损坏的修复费用为690980元；车辆修复后的总贬值损失为331600元。

### 【案件焦点】

1. 网约代驾司机代驾过程中发生事故导致车损，责任主体应当如何认定；
2. 责任份额应当如何分配。

### 【法院裁判要旨】

福建省石狮市人民法院经审理认为：

1. 当事人之间的关系。从洪某呼叫代驾的过程，结合某公司的企业登记信息和“××代驾”公众号平台内容可以看出，洪某通过该平台呼叫代驾，某公司通过该平台委派代驾司机，洪某通过代驾平台支付、结算代驾费用，兰某通过平台获取代驾收入。因此，洪某与某公司形成代驾服务关系，而非仅为代驾平台信息服务关系，某公司与兰某无论如何约定内部关系，均不影响与洪某之间

的关系。由于案涉车辆受损的赔偿责任与保险责任并非同一法律事实，对兰某、某公司关于追加保险人作为本案共同被告参加诉讼的申请，不予准许。

2. 本事故的过错。事故发生过程中，兰某提出水太深可能过不了，洪某指

## 一、物权保护纠纷

135

示涉水通行并帮忙挑选路线，其行为存在一定的过错。但是，本事故发生的原因，离不开主客观因素，其中当事人双方的主观过错，主要应当围绕对于本事故的“引起和被引起”予以综合审查。首先，从车辆管理控制角度看，代驾系一种专业服务性质的经营活动，对代驾公司、代驾司机、代驾司机驾驶技能有特殊要求。代驾特别是酒后代驾，车辆钥匙已经交到代驾司机手上，代驾司机处于车辆控制的中心区域，应当在整个代驾过程中对机动车运行进行独立判断和决策，车辆和乘客安全主要依赖于代驾司机的专业技术，安全义务主要应由代驾司机承担。其次，驾驶风险、代驾路线的判断和选择属于代驾业务范围事项，除了目的地要求以外，主要应当考虑安全性标准。对于可能引发安全风险的情形，代驾人员有权拒绝。对于是否偏离代驾导航路线行进，代驾司机有权自主选择。因此，兰某对本事故的发生具有较大过错。